

文 / 广州中山大学房地产咨询研究中心

廖俊平 徐斌

房地产经纪机构是开展房地产经纪业务的法律主体,也是房地产经纪人对外开展经纪活动,提供经纪服务必须依附的经济实体。

由于房地产产品和房地产市场的特殊性,如房地产价值大,权属关系复杂、市场竞争不充分、信息搜寻困难等等,房地产经纪机构在房地产市场运行中具有举足轻重的作用。

出一些建议,供有关人士参考。

一、社会诚信风险的防范

房地产经纪活动中的信息非对称非常典型。一般情况下,经纪机构要比业主或客户更了解市场行情,同时,经纪机构对有关政策法规的熟悉程度也要优于业主或客户。信息不对称可能导致一个市场的缩小甚至消失。而且,在我国房地产经纪行业发展过程中,由于市场准入门槛低,监管力度不强,许多经纪机构先天不足、素质不高,一些非法的经纪机构也混迹房地产经纪行业,

房地产经纪机构如何防范风险



但是,在当前条件下房地产经纪机构的发展还面临许多不利因素,要克服许多风险。主要表现有:为提高社会地位,改变房地产经纪行业在社会上的不良形象,经纪机构要克服诚信风险。在内部管理上,房地产经纪机构要采取有效措施提高员工的忠诚度,强化员工遵守法律法规的观念,防范员工的不法行为对公司利益的损害,以免为员工背黑锅;同时还要防范员工做私单等欺骗行为,避免做冤大头。另外,房地产经纪机构在提供经纪服务之后,业主或客户有逃避佣金的可能,需要防范市场欺诈风险。而且,房地产经纪机构要时刻面对市场变化,经营风险也需要时时防范。还有,房地产经纪机构在拓展自身业务时,也要避免决策失误带来灭顶之灾。在本文中,笔者将就房地产经纪如何防范以上风险提

导致坑蒙拐骗现象层出不穷,投诉日益增多,极大地损害了消费者的利益,贬损了房地产经纪行业的社会形象,使得许多消费者谈中介色变,“谢绝中介”、“中介免谈”现象经常发生。

消费者的不信任,直接影响了房地产经纪行业的发展。诚信的缺失,将在很大程度上动摇房地产经纪行业生存的根基,房地产经纪机构重树诚信应该是当务之急。重树诚信,第一要取信于消费者,这就要求房地产经纪机构加强自律,实行阳光操作。所谓阳光操作就是在经纪服务的过程中向消费者提供有关市场行情和交易物业的所有真实信息,收费透明、规范。赚钱在明处,这样才能够使消费者放心。第二要树立品牌,品牌是公司信誉和服务质量的象征,可以降低消费者选择的不确定性和交易风



险。只有树立品牌,经纪机构才可以在行业中脱颖而出,获得广泛的社会认同。

二、经纪人员管理风险的防范

目前在我国房地产经纪机构中高素质人才相对缺乏,从业人员呈现以下特征:总体而言,队伍比较年轻,学历层次偏低,从业时间短,流动频繁,急功近利思想严重,对公司的归属感淡漠,业务素质低,职业道德差。在这样的背景下面,很多房地产经纪人员专业知识贫乏,“捞快钱”思想严重,不能向消费者提供完善的经纪服务;一些经纪人员欺骗消费者,骗取佣金、定金,或者利用公司资源做“私单”等等。这些经纪人员的所作所为,直接损害了消费者的权益,也对经纪机构的信誉和利益造成极大损失。

针对以上情况,房地产经纪机构要建立科学合理的人力资源管理机制,采取措施来吸引和留住优秀人才并加强对员工的管理。这包括:第一,改变经纪人员“吃青春饭”的思想。在房地产经纪行业,经验很重要,要有足够的时间来熟悉和掌握房地产市场行情和政策法规。要留住经验丰富的员工,吸引优秀人才长期致力于房地产经纪事业,需要房地产经纪机构制定科学合理的激励机制,倡导终身的房地产经纪职业方向。只有如此,才可以减少违法违规现象的发生。第二,在公司内部设置科学的业务流程,建立制约机制,实行专业化分工,合理分配信息资源,增强经纪人员对公司的依赖性;同时要发挥经纪人员的团队合作精神,抑制极端个人主义,最大限度减少员工做“私单”等现象。第三,房地产经纪行业内应该加强合作,最好成立协会性组织,建立业内经纪人员的诚信档案并加强交流,防止一些不法的散兵游勇“打一枪换一个地方”,流串作案,败坏行业声誉。

三、市场欺诈风险的防范

在房地产经纪活动中,经纪机构为业主或客户提供服务,业主或客户向公司经纪机构支付佣金。但部分业主或客户在享受了房地产经纪机构提供的服务以后,却逃避其应当承担的支付佣金

的义务。典型的情形有二手楼经纪业务中的“飞单”现象等等;在一手楼业务代理上,房地产开发商也常常拖欠甚至拒付代理佣金。奇怪的是,在现实生活中,人们对房地产经纪机构欺骗消费者的现象义愤填膺,但却对经纪机构上当受骗的情形关注很少,房地产经纪机构往往有苦说不出。无须讳言,业主或客户逃避佣金的行为破坏了房地产经纪活动的市场运行规则,可能导致一家房地产经纪的灭顶之灾,限制了房地产经纪行业的长远发展。

业主或客户逃避支付佣金,可能有三种情况,一是很长时间以来社会上对房地产经纪机构存在某种程度的偏见,认为经纪行业是非正当行业,经纪人员只是靠耍嘴皮就要收取很高的佣金是不劳而获,所以逃避支付佣金是理所当然;二是我国房地产经纪行业目前还缺乏完善的市场规则,一些收费缺乏法律依据或者与法律规定相冲突,这给一些人留下了想象空间;三是从博弈论的角度分析,逃避支付佣金可以使业主或客户的利益最大化,在缺乏确实有效的监督机制和惩罚手段的情况下,逃避支付佣金自然成了业主或客户的最优决策。

防范房地产经纪机构的此类欺诈风险,保护其正当利益不受损害,需要做到:1、加大宣传力度,让人们正确认识经纪机构的重要作用,为经纪行业的发展提供一个良好的社会背景和舆论环境;2、政府有关部门要完善法律法规,加大执法力度,同样要对逃避支付佣金的行为严厉制裁;3、房地产经纪机构在提供服务时要增强法律保护意识,与业主或客户签订详细的合同条款,同时向其介绍自身的业务流程及成本支出情况,以取得他们的认同和理解。

四、市场变化风险的防范

加入WTO后,境外许多优秀的房地产经纪公司纷纷进入内地,对我国房地产经纪行业造成了极大冲击。同时社会的发展也对房地产经纪行业的运行模式提出了更高要求,房地产经纪服务的内容和方式也日渐变化,业务范围逐渐扩大,服务领域逐步延伸,今天房地产经纪的服务内容与行业发展之初相比有着本质的区别。市

场竞争的加剧需要经纪机构改进服务理念和服务技术,探索新的业务类型和经营方式。

俗话说:“人无远虑,必有近忧”,对房地产经纪机构而言也是如此,一家优秀的房地产经纪机构就应该是行业发展的弄潮儿。要防范市场变化的风险,创新精神非常重要,我国房地产经纪机构应该学习国外房地产经纪行业的先进经验,关注时代发展的趋势,加大业务创新方面的投资,先进的房地产经纪运行模式比如连锁化经营、MLS(多重代理服务)、网上房地产市场等等都可以试一试。要知道,现在有利可图的业务将来未必有钱可赚,现在没有收益的项目或许就是将来行业的发展方向。在经过充分市场调研研究后对创新做合理的投资,不但可以吸引社会关注,提升公司知名度,也可以积累经验。即使失败了,只要认真总结,同样会有收获。

五、业务拓展风险的防范

房地产经纪机构为了发展,需要拓展新的业务,但新业务是双刃剑,也有可能伤及机构本身。

由于现在二手中介收费较低,一些经纪机构转向做行纪,并且越做越大,变成了变相的房地产投资甚至开发,资金投入量很大,一旦投资失误,将全盘皆输。最近广州一家曾经是行内规模最大的二手经纪机构悄然关门,主要原因就是投资受挫。前车之鉴,必须引起房地产经纪机构的重视,以免重蹈覆辙。

总之,房地产经纪行业对国民经济的发展起着相当重要的作用,我国的房地产经纪机构还有非常大的发展空间,市场潜力巨大。促进房地产经纪行业的发展,防范发展中的风险,需要房地产经纪机构自身的努力,同时也需要社会观念的改变以及政府有关部门的法律保护。房地产经纪机构要做的是未雨绸缪,通过种种措施来取信消费者,树立品牌,获得社会认同,提高管理水平,聚集高素质人才,增强法律意识和具备创新精神,抓住机遇,迎接挑战,以实现健康、持续发展。